

1012709-51.2004.8.26.0506
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Furto
Magistrado: CAROLINA MOREIRA GAMA
Comarca: Ribeirão Preto
Foro: Foro de Ribeirão Preto
Vara: 1ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 14/12/2022
... Penal - Procedimento Ordinário - Furto
Autor:
Ministerio Publico do Estado de Sao Paulo
Réu:
Vaguiner Jose Ferreira

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CAROLINA MOREIRA GAMA

Vistos.

VAGUINER JOSÉ FERREIRA, qualificado nos autos, foi denunciada como incurso no artigo 155, "caput", c.c. o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal. A denúncia, instruída pelo ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Ribeirão Preto
Foro de Ribeirão Preto
1ª Vara Criminal
Rua. Alice Alem Saad nº. 1.010, Sala 220 - Nova Riberânia
CEP: 14096-570 - Ribeirão Preto - SP
Telefone: 16-3629.0004 - E-mail: ribpreto1cr@tjsp.jus.br

1012709-51.2004.8.26.0506 - lauda
SENTENÇA

Processo nº:
1012709-51.2004.8.26.0506 -
Classe - Assunto
Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto
Autor:
Ministerio Publico do Estado de Sao Paulo
Réu:
Vaguiner Jose Ferreira

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CAROLINA MOREIRA GAMA

Vistos.

VAGUINER JOSÉ FERREIRA, qualificado nos autos, foi denunciada como incurso no artigo 155, "caput", c.c. o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal. A denúncia, instruída pelo inquérito policial, foi recebida em 05 de março de 2004 (pág. 35).

O representante do Ministério Público requereu a extinção da punibilidade, ante a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, sob os fundamentos expostos em seu parecer (vide pág. 116).

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Cumprе reconhecer a ocorrência da prescrição.

O enunciado n. 415 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, dita que o período máximo da suspensão do processo, na hipótese prevista no artigo 366, do Código de Processo Penal, em que o réu citado por edital não comparece, nem constitui advogado, não pode ultrapassar o lapso temporal previsto para a configuração da prescrição pela pena máxima abstratamente cominada ao delito.

Assim, é que o cálculo de pág. 126, nos revela o transcurso de mais de 08 (oito) anos, contados da incidência do último marco interruptivo, assim descontado o período de suspensão do processo, ou seja, de 07 de abril de 2005 a 06 de abril de 2013, exatamente nos termos da súmula acima mencionada.

O prazo prescricional correlato à hipótese acima ventilada é de 08 (oito) anos (artigo 109, inciso IV, do Código Penal);

Posto isso, reconheço a prescrição da pretensão punitiva estatal, nos termos do artigo 109, inciso IV, do Código Penal, a implicar em extinção da punibilidade de VAGUINER JOSÉ FERREIRA, qualificado nos autos, e assim o faço com fundamento no artigo 107, inciso IV, primeira figura, do Código Penal.

Transitada em julgado, façam-se as anotações e comunicações de praxe.

Encaminhe-se cópia da presente sentença à vítima, nos termos do artigo 201, § 2º, do Código de Processo Penal.

Após, observadas as formalidades legais, arquivem-se estes autos.

P.I.C.

Ribeirão Preto, 14 de dezembro de 2022

CAROLINA MOREIRA GAMA

4ª Juíza Auxiliar, em Ribeirão Preto